# 통합사회2

## A파트 SPECIAL 20 · 칸트와 베카리아의 사형 논쟁

**동북고등학교 1학년**

정의의 실질적 기준 · 교정적 정의: 사형제도 탐구 (칸트·베카리아·롤스)

객관식 20문항

## 01

학생 갑은 칸트와 베카리아의 주장을 적은 카드 (가)~(바)를 두 사람 중 한 사람의 것으로 분류하였다. 표는 갑의 분류 결과이다. 갑이 잘못 분류한 카드만을 있는 대로 고른 것은?

| 카드 | 카드의 내용 | 갑의 분류 |
|---|---|---|
| (가) | 형벌은 오직 범죄를 저질렀기 때문에 가해진다. | 칸트 |
| (나) | 처벌의 강도는 타인의 범죄를 억제하기에 충분한 정도에 그쳐야 한다. | 칸트 |
| (다) | 사형은 한순간에 강렬한 인상만 줄 뿐이다. | 베카리아 |
| (라) | 사형은 범죄자의 고통받는 인격을 해방하여 존엄성을 실현한다. | 베카리아 |
| (마) | 처벌은 사회적 이익을 증진하기 위한 수단이다. | 베카리아 |
| (바) | 생득적 인격성은 시민적 인격성을 잃는 선고를 받아도 사람이 물건으로 취급되지 않게 지킨다. | 칸트 |

① (나)
② (라)
③ (나), (라)
④ (다), (마)
⑤ (가), (바)

## 02

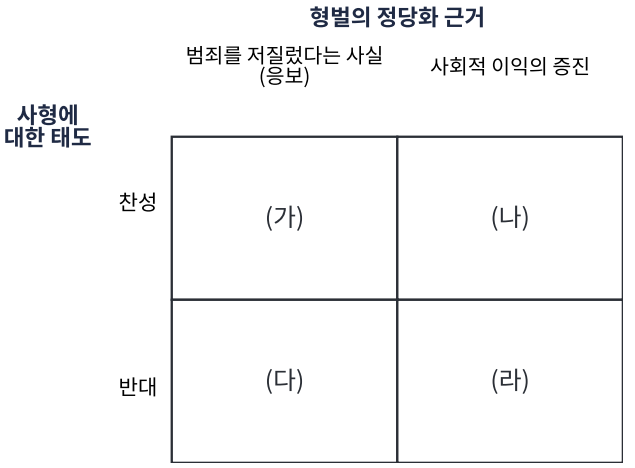
다음 글의 밑줄 친 ㉠~㉤ 중 옳게 쓰인 것만을 있는 대로 고른 것은?

칸트는 형벌이 ㉠ 범죄자와 시민 사회에 이익이 되기 때문에 가해져야 한다고 보았고, ㉡ 동등성의 원칙에 입각한 응보적 처벌이 정당하다고 하였다. 그는 범죄자가 시민적 인격성을 상실하는 선고를 받더라도 ㉢ 시민적 인격성 때문에 물건으로 취급되지 않는다고 보았다. 한편 베카리아는 처벌을 ㉣ 사회적 이익을 증진하기 위한 수단으로 보았으며, 사형보다 ㉤ 종신 노역형이 더 큰 공포를 준다고 하였다.

① ㉡, ㉣, ㉤
② ㉠, ㉡
③ ㉢, ㉣
④ ㉠, ㉢, ㉤
⑤ ㉡, ㉢, ㉣

## 03

그림은 사형에 관한 입장을 '형벌의 정당화 근거'와 '사형에 대한 태도'의 두 기준으로 분류한 것이다. 칸트와 베카리아는 각각 (가)~(라) 중 한 곳에 위치한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?




**<보 기>**

ㄱ. 칸트는 (가)에 위치한다.
ㄴ. 베카리아는 (라)에 위치한다.
ㄷ. (나)에 위치하는 사람은, 사형이 아닌 다른 형벌로는 범죄 억제에 충분하지 않다는 근거를 제시해야 자신의 기준과 일관된다.
ㄹ. (다)에 위치하는 사람은 형벌의 정당화 근거에서 베카리아와 같다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

## 04

**다음은 사형 제도에 관한 토론이다. 갑~정 중 두 사람은 칸트의 입장에서, 나머지 두 사람은 베카리아의 입장에서 발언하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?**

> 갑: 저지른 죄에 상응하는 처벌은 반드시 부과되어야 합니다. 그 처벌이 앞으로의 범죄를 막는 데 도움이 되는지는 처벌의 근거가 아닙니다.
> 을: 사회에 이익을 주지 못하는 처벌은 정당화되기 어렵습니다. 처벌의 강도는 다른 사람의 범죄를 막기에 충분한 정도면 됩니다.
> 병: 사형은 순간의 인상만 남길 뿐입니다. 평생 이어지는 노역이 범죄자에게 훨씬 큰 공포를 줍니다.
> 정: 사형 선고로 시민의 지위를 잃더라도 그 사람이 물건처럼 취급되어서는 안 됩니다.

① 갑과 을은 같은 사상가의 입장에서 발언하였다.
② 갑과 정은 같은 사상가의 입장에서, 을과 병은 다른 한 사상가의 입장에서 발언하였다.
③ 병은 형벌의 정당화 근거를 범죄를 저질렀다는 사실에서 찾고 있다.
④ 정은 생득적 인격성을 근거로 사형 폐지를 주장하고 있다.
⑤ 을은 병과 달리 처벌의 강도가 억제에 충분한 정도를 넘어도 된다고 본다.

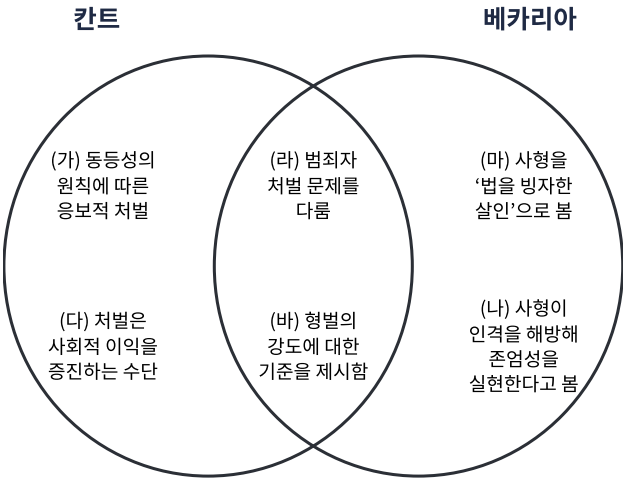
## 05

**사형에 대한 두 사상가의 입장을 '결론'과 '근거'로 나누어 서술한 것이다. 결론과 근거가 모두 옳은 것은?**

① 베카리아는 사형에 반대하는데, 사형이 범죄와 형벌의 동등성에 어긋나기 때문이다.
② 칸트는 사형에 찬성하는데, 사형의 범죄 억제 효과가 가장 크기 때문이다.
③ 칸트는 사형에 반대하는데, 사형이 범죄자의 인간 존엄성을 해치기 때문이다.
④ 베카리아는 사형에 찬성하는데, 시민이 사회 계약으로 국가에 생명을 빼앗을 권능을 넘겨주었기 때문이다.
⑤ 베카리아는 사형에 반대하는데, 사형은 한순간의 강렬한 인상만 줄 뿐이고 종신 노역형이 더 큰 공포를 주기 때문이다.

## 06

**그림은 칸트와 베카리아의 주장을 벤 다이어그램으로 정리한 것이다. 잘못 배치된 항목만을 있는 대로 고른 것은?**




① (가), (마)
② (라), (바)
③ (나), (다)
④ (가), (나)
⑤ (다), (마)

## 07

**다음 글의 밑줄 친 표현에 대한 해석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

> 베카리아는 "종신 노역형이 피해자의 생명을 앗아 간 범죄자에게 더 큰 공포를 안겨 주므로 ㉠ 효과 있는 보복이다."라고 하였고, 사형을 "국민에 대한 국가의 전쟁이자 ㉡ 법을 빙자한 살인"이라고 규정하였다. 반면 칸트는 사형이 ㉢ 범죄자의 고통받는 인격을 해방하여 인간의 존엄성을 실현한다고 보았다.

**<보 기>**

ㄱ. ㉠은 종신 노역형이 사형보다 범죄 억제에 더 큰 효과가 있음을 표현한 것이다.
ㄴ. ㉡은 국가가 시민에게서 생명을 빼앗을 권능을 정당하게 양도받았음을 강조한 표현이다.
ㄷ. ㉢은 칸트가 사형을 범죄자의 인격을 존중하는 처벌로 이해했음을 보여 준다.
ㄹ. ㉠의 '보복'이라는 말은 베카리아가 응보를 형벌의 정당화 근거로 삼았음을 뜻한다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

## 08

**다음 사례에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

A는 살인죄로 사형을 선고받았고, 이 선고로 시민적 인격성을 상실하게 되었다.

**<보 기>**

ㄱ. 칸트에 따르면 A는 시민적 인격성을 상실했으므로 물건처럼 취급되어도 된다.
ㄴ. 칸트에 따르면 A의 생득적 인격성은 선고와 관계없이 그가 물건으로 취급되지 않도록 보호한다.
ㄷ. 칸트는 동등성의 원칙에 입각한 A의 사형을 정당하다고 보며, 이를 고통받는 인격을 해방하여 존엄성을 실현하는 것으로 본다.
ㄹ. 베카리아는 A에 대한 사형을 사회 계약으로 국가가 양도받은 권능의 행사이므로 정당하다고 본다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ

## 09

**다음 (가)~(다)만을 전제로 할 때, 논리적으로 도출할 수 있는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

(가) 처벌은 사회적 이익을 증진하기 위한 수단이다.
(나) 사법적 처벌은 범죄자가 새로운 해악을 입힐 가능성을 막고 타인의 범죄를 억제하기에 충분한 정도의 강도만을 가져야 정당화된다.
(다) 사형은 한순간에 강렬한 인상만 줄 뿐이지만, 종신 노역형은 피해자의 생명을 앗아 간 범죄자에게 더 큰 공포를 안겨 준다.

**<보 기>**

ㄱ. 억제의 목적에서는 사형보다 종신 노역형이 더 효과적이다.
ㄴ. 종신 노역형만으로 억제에 충분하다면, 그보다 강한 사형은 (나)에 비추어 정당화되기 어렵다.
ㄷ. 사형은 범죄 억제에 아무런 효과도 없다.
ㄹ. 형벌의 강도가 강할수록 (나)에 따라 더 정당화된다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

## 10

**다음 글의 논증이 성립하기 위해 필요한, 글에 드러나지 않은 전제로 가장 적절한 것은?**

베카리아는 “자신의 생명을 빼앗을 권능을 타인에게 기꺼이 양도할(사회 계약할) 자가 세상에 있겠는가?”라고 물으며, 사형은 “국민에 대한 국가의 전쟁이자 법을 빙자한 살인”이라고 주장하였다.

① 범죄자는 시민이 아니므로 사회 계약의 당사자가 될 수 없다.
② 형벌의 강도는 범죄의 무게와 동등해야 한다.
③ 국가는 시민의 동의 여부와 관계없이 필요한 모든 권능을 가진다.
④ 국가가 사회 계약으로 가질 수 있는 권능은 시민이 양도한 것에 한정된다.
⑤ 처벌은 범죄자의 고통받는 인격을 해방하는 것이어야 한다.

## 11

**표는 세 법안 (가)~(다)에 대한 갑, 을의 찬반을 나타낸 것이다. 갑, 을은 각각 칸트와 베카리아 중 한 사람이며, 칸트는 살인죄에 대한 사형을 동등성의 원칙에 부합하는 응보로 본다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

| 법안 | 갑 | 을 |
|---|---|---|
| (가) 살인죄에 대한 사형을 종신 노역형으로 대체한다. | 찬성 | 반대 |
| (나) 절도죄에도 사형을 부과할 수 있게 한다. | 반대 | 반대 |
| (다) 종신 노역형이 억제에 충분함이 확인되면 사형을 폐지한다. | 찬성 | 반대 |

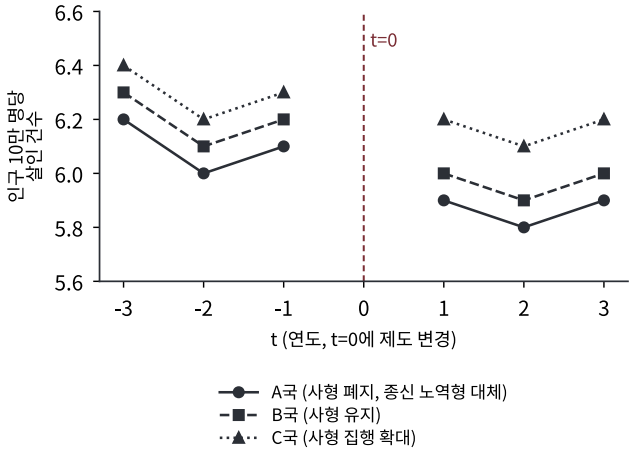
**<보 기>**

ㄱ. 갑은 칸트, 을은 베카리아이다.
ㄴ. (나)에서 갑과 을이 반대하는 근거는 서로 같다.
ㄷ. (다)에서 을이 반대하는 근거는 종신 노역형의 억제 효과가 확인되었는지 여부와 무관하다.
ㄹ. (가)에서 갑이 찬성하는 근거는 종신 노역형이 더 큰 공포를 안겨 준다는 점이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

## 12

그림은 세 나라의 인구 10만 명당 살인 건수를 나타낸 것이다. A국은 t=0에 사형을 폐지하고 종신 노역형으로 대체했고, B국은 사형을 유지했으며, C국은 t=0에 사형 집행을 크게 늘렸다. 이에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? (단, 자료는 가상이다.)




① A국의 살인 건수가 B국과 나란히 줄어든 것은, 사형이 아닌 형벌로도 억제가 가능하다는 베카리아의 주장을 뒷받침하는 근거로 활용될 수 있다.

② 칸트는 이 자료를 근거로 사형에 대한 입장을 폐지 쪽으로 바꿀 것이다.

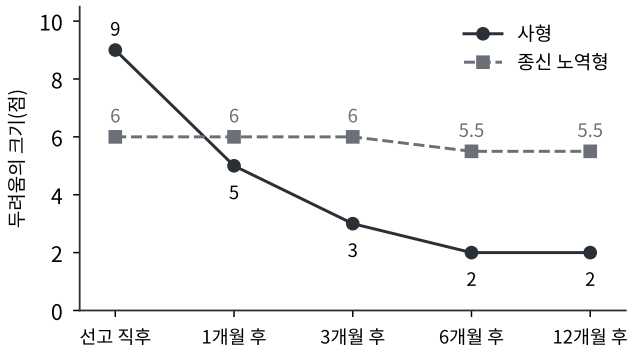
③ 이 자료는 사형이 범죄 억제 효과를 전혀 갖지 않음을 증명한다.

④ 사형 집행을 늘린 C국에서 t=0 이후의 감소 폭이 가장 컸다.

⑤ 이 자료는 베카리아의 사회 계약 논증이 옳다는 것을 실증한다.

## 13

그림은 형벌 선고 후 시간이 지남에 따라 사람들이 느끼는 두려움의 크기를 사형과 종신 노역형에 대해 조사한 결과(가상 자료)이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?




① 사형의 두려움은 모든 시점에서 종신 노역형보다 작다.

② 이 자료는 칸트가 사형의 정당성을 범죄 억제 효과에서 찾았음을 보여 준다.

③ 시간이 지날수록 두 형벌의 두려움 차이는 커지며 사형 쪽이 더 크다.

④ 베카리아는 이 자료가 사형이 억제에 충분하지 않은 약한 형벌임을 보여 준다고 볼 것이다.

⑤ 베카리아는 초기에는 사형의 인상이 더 강하지만 시간이 지나면 종신 노역형의 두려움이 더 크다는 점에서, 이 자료를 자신의 주장을 뒷받침하는 근거로 볼 것이다.

## 14

다음은 세 나라의 사형 관련 입법 취지이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

A국(사형 폐지): 국가가 시민의 생명을 빼앗을 권능을 가진다는 데 시민이 동의한 적이 없다.
B국(사형 유지): 살인에는 그와 동등한 형벌이 부과되어야 사람을 인격체로 존중하는 것이다.
C국(사형 유지): 사형이 다른 어떤 형벌보다 범죄 억제 효과가 크므로 사회에 이익이 된다.

**<보 기>**

ㄱ. A국의 취지는 베카리아의 사회 계약 논증과 통한다.
ㄴ. B국의 취지는 형벌의 정당성을 범죄 사실에서 찾는다는 점에서 칸트의 입장과 통한다.
ㄷ. C국의 취지는 처벌을 사회적 이익의 수단으로 본다는 점에서 베카리아와 판단 기준을 공유하지만, 사형의 억제 효과에 대한 판단은 베카리아와 다르다.
ㄹ. C국의 취지는 형벌을 다른 선을 위한 수단으로 삼아서는 안 된다는 칸트의 입장과 통한다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄴ, ㄷ　③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

**15**

**(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

(가) 절도범에게 훔친 물건의 값을 물어내게 하고, 절도의 무게에 상응하는 처벌도 함께 부과한다.
(나) 절도범의 재산이 많다는 이유로 처벌의 강도를 더 무겁게 한다.
(다) 절도범의 사회적 지위에 따라 처벌의 강도를 다르게 정한다.

**<보 기>**

ㄱ. (가)는 교정적 정의와 관련된다.
ㄴ. (나)는 범죄와 형벌의 동등성을 강조하는 칸트의 원칙에 어긋난다.
ㄷ. (다)는 산술적 비례에 따라 동등하지 않음을 바로잡는 방식이다.
ㄹ. 칸트는 (가)에서 범죄의 무게와 관계없이 재범 가능성만으로 처벌의 강도를 정해야 한다고 본다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄷ, ㄹ

**16**

**다음 발표문의 밑줄 친 ㉠~㉤ 중 옳지 않은 것만을 있는 대로 고른 것은?**

사형 제도를 둘러싼 칸트와 베카리아의 논쟁은 형벌의 정당성 근거를 달리 보는 데서 출발한다. 칸트는 ㉠ 형벌이 범죄를 저질렀기 때문에 가해져야 한다고 보았고, ㉡ 동등성의 원칙에 따라 범죄자의 재범 위험에 비례하는 처벌이 정당하다고 하였다. 그는 ㉢ 사형이 범죄자의 고통받는 인격을 해방하여 존엄성을 실현한다고까지 말했다. 한편 베카리아는 ㉣ 처벌이 사회적 이익을 증진하기 위한 수단이라고 보았으므로 ㉤ 억제에 충분한 정도를 넘는 강도도 정당화될 수 있다고 하였다. 또한 그는 ㉤ 사형은 한순간에 강렬한 인상만 줄 뿐이라며 종신 노역형이 더 큰 공포를 준다고 주장했다.

① ㉡, ㉤
② ㉠, ㉢
③ ㉢, ㉣
④ ㉣, ㉤
⑤ ㉡, ㉤

**17**

**다음 사례 (가)~(라)에 대한 칸트와 베카리아의 판단을 비교할 때, 두 사상가의 판단이 서로 갈리는 사례만을 있는 대로 고른 것은? (단, 판단은 '정당함/정당하지 않음'으로 구분하며, 칸트는 살인죄에 대한 사형을 동등성의 원칙에 부합하는 응보로 본다.)**

(가) 경미한 절도범에게 사형을 부과한다.
(나) 살인범에게 사형을 부과한다.
(다) 살인범에게 종신 노역형만 부과한다. 이 형벌만으로도 억제에 충분한 것으로 확인되었다.
(라) 경미한 절도에, 범행의 무게에 상응하면서 억제에도 충분한 가벼운 형벌을 부과한다.

① (가), (라)
② (나)
③ (나), (다)
④ (가), (나)
⑤ (다), (라)

**18**

**다음 논거에 대한 (가)~(다)의 반응은 각각 롤스, 칸트, 베카리아 중 한 사람의 것이다. 바르게 연결한 것은?**

논거: "사형은 흉악 범죄에 대한 두려움을 키워 시민 전체의 안전을 높이므로 존치해야 한다."
(가) 시민 전체의 안전이라는 큰 선을 위해 소수의 자유를 빼앗는 것은 정당화될 수 없다.
(나) 형벌은 안전 같은 다른 선을 촉진하기 위한 수단이 아니라, 범죄를 저질렀기 때문에 가해지는 것이다.
(다) 두려움을 주는 것이 목적이라면, 한순간의 인상만 남기는 사형보다 종신 노역형이 더 효과적이다.

① 칸트 – 롤스 – 베카리아
② 롤스 – 베카리아 – 칸트
③ 베카리아 – 칸트 – 롤스
④ 칸트 – 베카리아 – 롤스
⑤ 롤스 – 칸트 – 베카리아

## 19

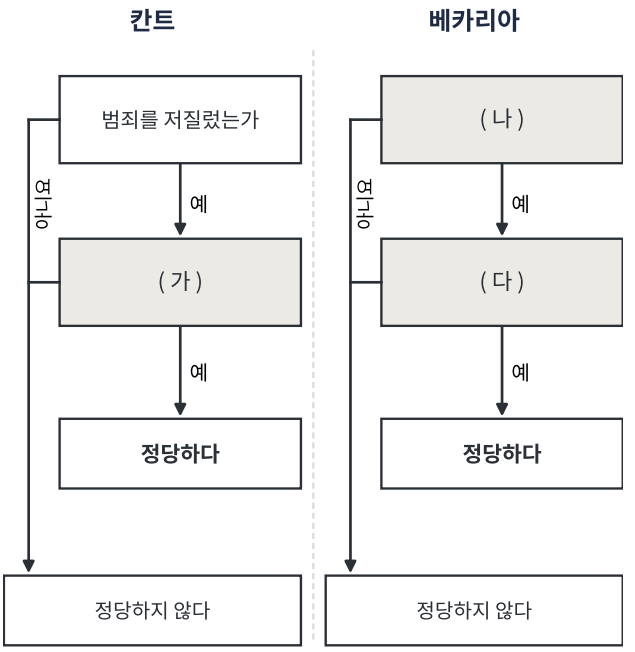
표는 사형 제도를 둘러싼 쟁점 (가)~(라)에 대한 갑, 을의 응답이다. 갑, 을은 각각 칸트와 베카리아 중 한 사람이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

| 쟁점 | 갑 | 을 |
|---|---|---|
| (가) 형벌은 사회적 이익을 증진하기 위한 수단인가? | 아니요 | 예 |
| (나) 형벌의 강도는 억제에 충분한 정도까지만 허용되는가? | 아니요 | 예 |
| (다) 사형은 국가에 의한 '법을 빙자한 살인'인가? | 아니요 | 예 |
| (라) 범죄를 저지른 사람에게 형벌이 부과되어야 하는가? | 예 | 예 |

① 갑은 베카리아, 을은 칸트이다.
② 을은 형벌의 강도를 정하는 기준으로 범죄 억제에 충분한 정도를 든다.
③ 갑과 을은 (가)에 같은 응답을 하였다.
④ (라)는 갑과 을의 입장을 가르는 쟁점이다.
⑤ 갑은 사형을 폐지해야 한다고 본다.

## 20

그림은 형벌의 정당성을 판단하는 칸트와 베카리아의 절차를 나타낸 것이다. (단, 칸트는 살인죄에 대한 사형을 동등성의 원칙에 부합하는 응보로 본다.) 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?




**<보 기>**

ㄱ. (가)에는 '형벌이 범죄에 상응하여 동등한가?'가 들어갈 수 있다.
ㄴ. (나)에는 '처벌이 사회적 이익을 증진하는가?'가 들어갈 수 있다.
ㄷ. (다)에는 '타인의 범죄를 억제하기에 충분한 정도를 넘지 않는가?'가 들어갈 수 있다.
ㄹ. 살인범에게 억제에 충분한 종신 노역형만을 부과하는 경우, 칸트의 절차에서는 정당, 베카리아의 절차에서는 정당하지 않음으로 판정된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

# 정답

ARC N°08 · A파트 SPECIAL 20 · 정답표

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ③ | 02 ① | 03 ④ | 04 ② | 05 ⑤ | 06 ③ | 07 ① | 08 ⑤ | 09 ② | 10 ④ |
| 11 ③ | 12 ① | 13 ⑤ | 14 ② | 15 ④ | 16 ① | 17 ③ | 18 ⑤ | 19 ② | 20 ④ |

## 정답 및 핵심 근거

난도(D3~D5)와 출제 개념은 학습자용 참고 표기이며, 근거는 시험범위(학교 학습지·교과서·『생각의 지도』) 안의 내용만 사용했습니다.

| 번호 | 정답 | 난도 | 핵심 개념 | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ③ | D3 | 칸트·베카리아 핵심 주장의 구분 | (나)는 베카리아, (라)는 칸트의 주장. |
| 02 | ① | D3 | 핵심 용어의 정확한 사용 | ㉠ 칸트는 형벌을 다른 선의 수단으로 삼지 않음, ㉡ 물건 취급을 막는 것은 생득적 인격성. |
| 03 | ④ | D4 | 형벌 정당화 근거와 사형 입장의 결합 | 칸트=(응보·찬성) 베카리아=(사회적 이익·반대). (다)는 응보를 근거로 하므로 칸트와 근거가 같음. |
| 04 | ② | D4 | 토론 발언에서 사상가 판별 | 갑·정=칸트, 을·병=베카리아. 정의 발언은 사형 폐지가 아니라 사형을 받는 사람도 물건 취급되지 않는다는 뜻. |
| 05 | ⑤ | D3 | 결론과 근거의 결합 오류 | ①②는 근거가, ③④는 결론이 잘못됨. |
| 06 | ③ | D4 | 칸트와 베카리아의 공통점·차이점 | (나) 사형이 인격 해방·존엄성 실현은 칸트의 주장, (다) 처벌을 사회적 이익의 수단으로 보는 것은 베카리아의 주장. |
| 07 | ① | D4 | 핵심 표현의 의미 해석 | ㄴ은 반대의 뜻, ㄹ은 억제 효과를 비교하는 맥락의 표현일 뿐 정당화 근거는 사회적 이익. |
| 08 | ⑤ | D4 | 시민적 인격성과 생득적 인격성 | 시민적 인격성 상실 ≠ 물건 취급 허용. 베카리아는 자신의 생명을 빼앗을 권능을 양도할 사람은 없다고 봄. |
| 09 | ② | D5 | 베카리아 논증의 엄밀한 도출 | ㄷ은 '한순간의 강렬한 인상'을 근거로 '효과가 전혀 없다'고 비약, ㄹ은 (나)의 상한 조건을 정반대로 해석. |
| 10 | ④ | D4 | 사회 계약 논증의 생략된 전제 | 아무도 생명을 빼앗을 권능을 양도하지 않았다 → 국가는 그 권능이 없다 → 사형은 정당한 권능 없는 살인, 로 이어지려면 ④가 필요. |
| 11 | ③ | D4 | 법안에 대한 두 사상가의 입장 추론 | 갑=베카리아, 을=칸트. (나)는 각각 동등성 위반 / 억제에 충분한 정도 초과가 근거이므로 서로 다름. |
| 12 | ① | D5 | 억제 효과에 관한 자료의 해석 | t=0 전후 평균 변화 A −0.23, B −0.23, C −0.13. 칸트의 판단은 억제 효과와 무관, 사회 계약 논증은 경험 자료로 실증되는 성격이 아님. |
| 13 | ⑤ | D4 | 사형의 인상과 종신 노역형의 지속적 공포 | 선고 직후 사형 9 > 종신 6, 1개월부터는 종신 ≥ 사형. |
| 14 | ② | D5 | 입법 취지와 사상가·판단 기준의 공유 | C국은 사회적 이익을 근거로 한다는 점에서 칸트와 반대이며, 베카리아와는 기준은 같고 사실 판단이 다름. |
| 15 | ④ | D4 | 교정적 정의·동등성 원칙의 적용 | 교정적 정의는 산술적 비례. 지위에 따라 처벌을 달리하는 것은 그 원리에 맞지 않고, 칸트는 범죄의 무게에 상응하는 동등성을 기준으로 함. |
| 16 | ① | D4 | 발표문 속 오류 진단 | 동등성의 원칙은 범죄의 무게에 상응하는 처벌, 베카리아는 억제에 충분한 정도의 강도만을 허용함. |
| 17 | ③ | D5 | 사례에 대한 두 사상가의 판단 비교 | (가) 둘 다 부당, (나) 칸트 정당·베카리아 부당, (다) 칸트 부당(동등성)·베카리아 정당, (라) 둘 다 정당. |
| 18 | ⑤ | D3 | 칸트·베카리아·롤스의 반응 비교 | (가)=롤스, (나)=칸트, (다)=베카리아. |
| 19 | ② | D3 | 쟁점별 입장 표 해석 | 갑=칸트, 을=베카리아. (라)는 공통 응답이며 칸트는 동등성의 원칙에 따른 응보적 처벌(사형 포함)을 정당하다고 봄. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ④ | D5 | 형벌 정당성 판단 절차의 구조화 | 살인범에게 종신 노역형만 부과하면 동등성 미충족(칸트: 부당), 사회적 이익·억제 충분성 충족(베카리아: 정당)이므로 ㄹ은 반대. |

# 핵심 개념 지도

문항 번호는 해당 개념을 다룬 문항입니다.

## 칸트 vs 베카리아 — 사형 논쟁 핵심 대비

| | 칸트 (응보주의) | 베카리아 (공리주의) |
|---|---|---|
| **형벌의 정당화 근거** | 범죄를 저질렀기 때문에<br>(다른 선을 위한 수단이 아님) | 사회적 이익의 증진 |
| | Q 01 02 03 05 19 | |
| **형벌 강도의 기준** | 동등성의 원칙 | 새 해악 방지·타인의 범죄 억제에<br>충분한 정도까지만 |
| | Q 09 11 17 20 | |
| **사형에 대한 평가** | 고통받는 인격을 해방하여<br>인간의 존엄성을 실현 | 한순간의 인상뿐, 종신 노역형이 더 큰 공포<br>국가의 전쟁, 법을 빙자한 살인 |
| | Q 07 12 13 | |
| **인격·계약의 관점** | 시민적 인격성을 잃어도<br>생득적 인격성은 유지 | 자신의 생명을 빼앗을 권능을<br>양도(사회 계약)할 사람은 없다 |
| | Q 08 10 15 | |

공통 · 연결  범죄자 처벌은 교정적 정의(산술적 비례)의 영역 (Q 15 20)

롤스는 큰 선을 위해 소수의 자유를 빼앗는 것을 정당화할 수 없다며 공리주의 정의관을 비판 (Q 18)

두 사상가는 서로 다른 '근거'에서 출발하며, 결론이 같아도 근거는 다를 수 있다 (Q 14 17)